تعليق على رسالة أبي سلمان

في تكفير مجموعة جيبوتي المسمى:

" خطاب مفتوح للأمة الصومالية "

تأليف أبي عبد الباري الصومالي

الدكتور محمود محمد الشبلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،،،

فقد قرأت الخطاب المفتوح الذي كتبه أخونا الفاضل/ أبو سلمان حسان حسين آدم بطلب من كاتب البحث وإبداء الملاحظات، وهذه بعض الملاحظات الموجزة، وقد جعلتها على قسمين:

القسم الأول: ملاحظات مهمة لتكميل البحث وشكليته

القسم الثاني: ملاحظات أهم من الأولى في صميم البحث

وهذا أوان الشروع فيها:

القسم الأول: ملاحظات مهمة لتكميل البحث وشكليته

أولا: مما ينقص البحث وينبغي إضافته إليه تخريج الأحاديث والآثار الواردة فيه ولو بالهامش تخريجا موجزا مع الإحالة في بيان الحكم والتصحيح لذوي الاختصاص من أهل العلم ليطمئن القارئ للأحكام المبنية.

ثانيا: مما يزيد البحث قوة تأييد ما يتوصل إليه الكاتب بنقل أقوال العلماء في ذلك، مثل تفسير كفر الحجاج (ص 49) وتفسير لفظة " لضللتم " (ص 26).

ثالثا: كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، ولعل من الأفضل والبحث مطبوع بالحاسب الآلي الاقتباس من مصحف المدينة الالكتروني تجنبا عن الخطأ في كتابة القرآن.

رابعا: إعادة ترتيب بعض النقول، ووضعها في موضع أنسب، مثل ما جاء في (ص 20) من كلام ابن حزم في الفصل (266/3)، والأولى وضعها في الفقرة السابقة لها التي فيها تفسير الآية المذكورة في سياق كلام ابن حزم.

خامسا: تجنب ما يفيد الغمز لأهل العلم مثل ما جاء في (ص 45) في الحديث عن نظام المحاكم العسكرية السعودية، المادة (116) من قولكم " الوضعي الإسلامي عند الجمهور ".

والمعروف لدى الجمهور هو نظام المحاكم الشرعية السائد في البلد، وأكثر الناس لا يعرف شيئا عن حقيقة " المحاكم العسكرية والغرفة التجارية " فينبغي تعديل هذه العبارة المفيدة لما لا ينبغي.

سادسا: ما ذكرتم (ص 27 الفقرة التاسعة) في استباحة دم من احتفظ بكتب السابقين، وهي مما لا يخفى عليكم أنه من مواطن النزاع والاختلاف، وقد كان لابن عمرو بن العاص زاملتين أصابهما يوم اليرموك، والكثير من التابعين كان يحتفظ بكتب السابقين، فأرى تعديل ما يوهم أنه من المسائل التي لا يعلم فيها مخالف.

سابعا: ذكرتم في (ص 39) من البحث كلام أبي الوفاء ابن عقيل معتمدين على إغاثة اللهفان، وقد رأيت في بعض النسخ زيادة أرجو من فضيلتكم تحرير صحتها، وهي زيادة بين قوله " يمن عبد اللات والعزى " وقوله " والويل " وهذا نصها:" ولا نجد في هؤلاء من يحقق مسألة في الزكاة، ويسأل عن حكم لا يلزمه "، وآمل إفادتي بما توصلتم إليه.

ثامنا: ذكرتم (ص 50) بيان موقفكم من الحكومة الجديدة، ولعله مما يزيد البحث متانة التعريف بهذه الحكومة، وذكر المراحل التي مر بها فريق جيبوتي بعد انشقاقهم من تحالف أسمرا حتى وصلوا لمرحلة صار كبيرهم رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وما لديكم من اتفاقات أو التزامات أبرمتها مع الآخرين.

تاسعا: في سياق ذكركم للطرق الشرعية لنصب الإمام والجزم بأن حكومة الشيخ شريف لا ينطبق عليها شيء من ذلك كان من الأفضل الإشارة إلى ذكر أهل الحل والعقد، وهل العلماء ورؤساء العشائر جزء من ذلك ؟ وما دور طوائف المجاهدين في ذلك ؟

عاشرا: ذكرتم (ص 54 من البحث) في سياق ما ارتكبته الحكومة الجديدة من النواقض " التحالف مع المرتدين على المجاهدين " ثم ذكرتم (ص 55): " إعانة الكافرين والمرتدين " فأرى من المهم بيان الفرق بين الفقرتين أو الاقتصار على أحدهما.

وأيضا في ذات السياق: بيان وجه الإعانة للكافرين والمرتدين، فإن هذا مما ينكره هؤلاء، بل يقولون: إنهم شتتوا صفوفهم وضربوا بعضهم ببعض.

حادي عشر: ذكرتم في آخر بحثكم مجموعة من الشبهات حسب تعبيركم، وكان حسب رأيي من تمام البحث التعرض لمجموعة أخرى من الشبه، ومن ذلك:

(1) التلفظ بكلمة الكفر للمصلحة العامة

وقد استدل من أثارها بالقياس على قصة عمار بن ياسر ونزول آية الإكراه، وادعى أن جواز التلفظ بكلمة الكفر لمصلحة حفظ نفس يدل من باب القياس على جواز ذلك للمصلحة العامة لحفظ نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم.

وقد يأتي من يستدل لها أيضا بقصة محمد بن مسلمة واستئذانه بالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة قتل كعب بن الأشرف.

وجهه: أن التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، وكعب بن الأشرف كان يؤذي المسلمين، ويحرض عليهم.

فإن قيل: كان الإذن من حق النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد يقال: الإذن بالتعريض به من حقه، لكن مؤدى ذلك هو الكفر، فلماذا أذن فيما يؤدي إلى الكفر إن لم تكن المصلحة العامة، – فهذا يحتاج للإجابة عليه.

(2) أحكام زمن الاستضعاف واختلافها عن زمن القوة، وأن ما جرى إنما هو من باب أخف الضررين، لما كان ظاهرا من إبادة الأمة وتهجيرها عن بلادها مع الخوف من زرع شعوب كافرة في أراضيها.

(3) وقد تثار لا حقا قصة النجاشي وكونه ملك الحبشة حتى بعد إسلامه مع أنه لم يعطه قومه على الإسلام، وقد أثيرت سابقا من طرف علي بن حسن الحلبي، وقد يعاد طرحها فما الجواب ؟

القسم الثاني: ملاحظات في صميم البحث أهم من الأولى

ومن هذه الملاحظات حول الخلاصات التي توصلتم إليها:

أولا: ذكرتم (ص 57) في الرد على الشبهة الثانية عدم العذر بالجهل في المسائل الكبار الظاهرة بسبب الجهل إلا من كان حديث عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام، وأود التنبيه على ما يلي:

(1) لا يخفى عليكم أن التفريق بين المسائل من مواطن النزاع بين العلماء، ولهذا تنازع الباحثون في ذلك، فقرر بعضهم التفريق بين مسائل الفروع والأصول ونوزع في ذلك، وقرر آخرون التفريق بين أصل العبادة وفروعها فمنعوا العذر بأصلها وعذروا بالجهل في فروع العبادة، وهو الذي سار عليه الباحث د/ عبد العزيز قريشي في كتابه " شبهات التكفير " ، وقرر فريق ثالث التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية كما فعل صاحب " عارض الجهل ".

وإذا كان ما قررتم مقتبسا من الكتاب الأخير أو موافقا له فينبغي التذكير بأن صاحب " عارض الجهل " قد ركب الصعب والذلول لإثبات مذهبه، بل ونسبته لأهل السنة والجماعة وإن اعتمد في ذلك على كثير من أقوال كبار

المبتدعة كصدر الدين القونوي ربيب ابن عربي وناصر مذهبه والذي أوصى بالدفن عنده، وآخرون من أصناف الأشاعرة والماتريدية، وهذا لمجرد التنبيه.

وقرر فريق رابع التعميم وعدم التفريق كما صنع الكثيرون وربما استثنوا المعلوم من الدين بالضرورة، وهم قد حكموا بكونه معلوما للشخص فلا معنى للعذر بالجهل في شيء علمه.

وذهب فريق خامس منهم ابن حزم عدم التفريق مطلقا كما ذكره في الفصل في مواضع منه.

(2) هذه المسألة مع كونها خلافية مشهورة فهي من مواطن الاجتهاد، وليس فيها – فيما أعلم – نص قاطع للنزاع ، وإنما يترجح لدى العالم والباحث بعض الوجوه، وما كان كذلك فلا يستنكر اختلاف وجهات النظر فيه، ولا يعدم كل فريق أقوالا للعلماء.

(3) وإذا كانت المسألة على ما وصفنا فتحديد الراجح بناء على ما اخترتموه من المسائل الخفية لا من المسائل الظاهرة، فيحتاج الناس إلى توضيحه وتفهيمهم له.

ثانيا: ذكرتم (ص 57) في نفس الموضع السابق: أن العبرة بالتمكن وهو شيء قرره واختاره غيركم لكنه أيضا:

(1) من مواطن النزاع المشهورة، وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى سماع النص والدليل، وفرقوا بين عقوبة التفريط في العلم، والمؤاخذة على القول، كما قال بعض العلماء في السكران يؤاخذ بسكره لا بأقواله، وقد مال لهذا في السكران ابن القيم في الإعلام.

(2) وهي مع كونها من مواطن النزاع ليس فيها نص قاطع للنزاع، ولعل ظواهر النصوص أقرب للقول الآخر، ومع ذلك فهذا من مسائل الاجتهاد التي يترجح لدى الباحث بعض الوجوه فيها ولا تعدوا ذلك.

(3) وعلى هذا فهي كسابقتها من المسائل الخفية لا من المسائل الظاهرة التي يتوفر علمها لدى العامة.

*- وعليه: فينبغي النظر في الإقدام على الجزم بمضمونها في مسائل الدماء والأموال والأعراض، وأن يعلم أن ذلك ضرب من الاجتهاد الظني، لكن قد يبالغ واحد فيرى ما توصل إليه من الظنيات قطعيا يجب المصير إليه كعادة الباحثين والمتنازعين.

ثالثا: ذكرتم أيضا (ص 57) بناء على عدم العذر إلا من ذكرتم " لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام " نقلا عن صالح بن حميد.

وقد سبق لكم تقرير قول الجمهور في وصف الدار وأن مرده للأحكام السائدة عليه، ولا يخفى عليكم أن مقتضى قول الجمهور أن من حكمتم عليه في هذا السياق هم في دار كفر لا في دار إسلام.

وعلى قول الجمهور فدار الإسلام إما قليلة وإما لا وجود لها، اللهم إلا أن تكونوا رجعتم للقول الآخر في وصف الدار وأخذتم بما بالغ في ترجيحه اللويحق في كتابه " الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة "، وإذا كان كذلك فلمخالفكم أن يحتج بقول الجمهور فيقبل العذر باعتبارهم في دار الكفر سواء كانت جيبوتي أو الصومال.

رابعا: ومما ينبغي التذكير به هنا هو: أنه بناء على اختياركم في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، واعتمادا على إمكانية العلم وعدم اشتراط السماع للنص والدليل، وعلى أن الناس كمثل من في دار الإسلام فينبغي النظر في مسألتي الحلف والحكم هل هما من المسائل الظاهرة أو الخفية ؟.

أما مسألة الحكم: فلا يخفى عليكم أن النزاع لا سيما في هذا الزمان مشهور، يقرر فيه منسوبي العلم عدم الكفر به، وأنه من الكبائر والمعاصي، فهذا قد يجعلها من المسائل الخفية.

أما مسألة الحلف على احترام الدستور: فهي تابعة للتي قبلها، فإن كانت محتملة لأن تكون من المسائل الخفية فهذه أولى بذلك لا سيما وقد عدّ بعض العلماء الحلف بغير الله مع ورود النص الناهي عنها من قسم الشرك الأصغر.

*- وأما النماذج الكثيرة التي أوردتموها في خطابكم المفتوح هذا فلا أظنها تخرج مسألة الحكم عن حدها، ولا أنها تصيرها من المسائل الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة لأمرين اثنين:

أولهما: أن بعضها من مواطن النزاع بين العلماء في ذلك الزمن مثل الخلاف في تكفير الحجاج وتيمورلنك ومن احتفظ بكتب السابقين، فإذا كانت الحادثة موضع نزاع بين أهل العلم في ذلك الزمن فيبعد أن تكون من المسائل الظاهرة الآن.

ثانيهما: أن الخلاف بين المنتسبين لأهل السنة والجماعة ومذهب السلف في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله مشهور لا يخفى، ولم يحكم على القائلين بعدم التكفير به غير رميهم بالإرجاء، فمتى يكون الحكم معلوما من الدين بالضرورة أو من المسائل الظاهرة عند العوام؟

خامسا: ذكرتم (ص 55): أن جماعة الشيخ شريف أقسموا بالأيمان المغلظة على الديمقراطية ومبادئها، وأنه ناقض آخر " أي من نواقض الإيمان فيما أظن ".

أقول: مسألة الديمقراطية ليس كفرها من المسائل الظاهرة فيما أظن وذلك أن لها جهتان:

الجهة الأولى: حقيقتها عند أربابها وهو مذهب من مذاهب الكفر، واعتناقه على هذا الوجه من نواقض الإيمان، لكن يبقى مدى انتشار علم ذلك وحكمه بين العامة والخاصة، وهل علم ذلك من المسائل الظاهرة أو الخفية.

الجهة الثانية: تفسير بعض المنتسبين للعلم وفهم العامة لمضمونها والمراد منها.

وبيانه: أن عامة الناس لو ناقشتهم عن مفهوم الديمقراطية لدار تفسيرهم لها وفهمهم لمعناها على أمرين في الغالب كأساس:

1. الانتخابات الحرة والتسابق على الكراسي والرئاسة سواء على شكل الأحزاب أو على شكل الأفراد.
2. حرية التعبير والرأي إن صحت العبارة.

وقد دخل الانتخابات والمجالس النيابية الإسلاميون في مصر والأردن وفلسطين والكويت وباكستان وغيرها، وأفتى كل من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين بجواز الدخول في هذه المجالس، بل كاد ابن عثيمين أن يوجبها في لقاء جريدة الفرقان الكويتية.

*– فمن هنا يلاحظ الفرق بين المعنى الأصلي والمفهوم السائد، ولا يقال في مثل هذه المسألة إنها من المسائل الظاهرة، بل الشبهة فيها مستحكمة والله أعلم.

سادسا: ذكرتم (ص 56) في الرد على الشبهة الأولى عدم اشتراط قصد الكفر في القول المكفر وهو كذلك، لكن المسألة من موارد النزاع حتى ذهب بعض الباحثين إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة (هكذا بإطلاق وتعميم) هو اشتراط القصد كما صنع د. عبد الله القرني في ضوابط التكفير، ولم يتفرد به بل وافقه عليه آخرون، ولم يعدموا من عبارات العلماء ما يستشهدون به، فهل تكون هذه المسألة ظاهرة ؟ هذا ما لا أظنه، لأنه إذا كان الباحثون الذين قرءوا العلم وقلبوا صفحات الكتب ودرسوا فنون العلم

يتنازعون في مفاد النصوص فأين العامة من معرفة الصواب وترجيح القوي من الأقوال والمذاهب فضلا عن الظهور والاشتهار ؟

سابعا: قضية الحكم على المعين من موارد الاجتهاد، والمكفر الذي ارتكبه المعين وكذلك المفسق مهما كان الحكم في ذلك قطعيا في الثبوت والدلالة فإن تحقيق مناطها : هل تحققت الشروط وانتفت الموانع في حق ذلك المعين ؟ وهل ما وقع فيه من المخالفة من المسائل الظاهرة أو الخفية إما في أصلها أو في ذلك الزمن والمكان من المظانّ لا من اليقين، وإنما يجري الخلاف بين المفتين والباحثين من هذه الجهة، فلا جرم كانت من موارد الاجتهاد التي يعتمد فيها على غلبة الظن.

ولهذا اختلف المتقدمون في تكفير الخوارج الذين قاتلوا الصحابة، وتقربوا إلى الله تعالى بقتل أوليائه، واختلفوا في الحجاج بن يوسف الثقفي، وتنازعوا في تيمورلنك.

ومع ما ذكرنا فقد يبغي بعضهم على بعض، فيغلو في اجتهاده ويعتبره كمورد النص ويرمي غيره بأنه على مذهب الإرجاء أو الخوارج.

والذي ينبغي في مثل هذه المسائل أن يراعى فيها آداب الاختلاف، ولا يؤدي اقتناع بمذهب إلى جناية وتعدي على الآخرين، والله من وراء القصد.

ثامنا: مما ينبغي التنبيه عليه في هذه السطور التفريق بين الحكم والتنفيذ، وبيان عدم التلازم بينهما، والعلم بأن الحكم على المعين لا يستلزم التنفيذ في حقه ما لم يكن من قاض وحاكم، وقد فرق العلماء بين حكم المفتي وحكم القاضي، ولا بد من مراعاة ما يفهمه السامع إن كان لا يفرق بين هذا وذاك خشية الافتئات.

ولمزيد بيان لهذه المسألة نذكر طرفا من التفريق بين الحكم والمعاملة (التنفيذ):

(1) فقد قال الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم " اعدل يا محمد ... الحديث " وطلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم لازم ومقتضى قوله ولم يلق منه إذنا بذلك.

(2) وقال أنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم " أن كان ابن عمتك " وهي تهمة في عدالته، ومع أن ذلك كفر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ لازم ذلك عليه.

(3) وكان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وجاءت النصوص في حقه، وقد طلب غير واحد من الصحابة قتله، – والقتل حد الردة – لكن لمراعاة المصلحة والمفسدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ".

*– وفي تاريخ المسلمين من نحو ذلك ومراعاة المصلحة والمفسدة نماذج نذكر منها:

1) قصة الاعتزال وتسلط المعتزلة على العباد، ومناصرة المأمون العباسي لهم وكذا ابنه، وقد تواتر حكم العلماء على بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد بالكفر، لكن ظروف الزمان كانت تقتضي مراعاة ما يترتب على التنفيذ من المصالح والمفاسد، فاختلفت تقديراتهم، فكان منهم من يرى حمل السلاح في وجه بني العباس على ضعف البضاعة كأحمد بن

نصر الخزاعي، ومنهم من يرى الصبر والدعاء لهم كأحمد بن حنبل الشيباني، ولم يكن بعضهم يعيب بعضا، لأن ذلك من موارد الاجتهاد.

2) قصة بني عبيد القداح، وقد حكموا مصر والشام، وخطب لهم بعض الوقت في الحرمين، ولا يخفى حكم العلماء عليهم بالكفر والردة وإن لم يكن عند البعض موضع اتفاق وإجماع.

ولما كان المسلمون ضعفاء تحت وطأتهم كان لمراعاة المصالح والمفاسد أثره في التعامل معهم، فتولى القضاء عنهم غير واحد من الفقهاء والفضلاء، وتولى الوزارة من أثنى عليهم أهل العلم وشكروا سعيهم كالأفضل ابن أمير الجيوش (بدر الجمالي)، وصلاح الدين الأيوبي وغيرهما، وذلك كله لترجيح مصلحة على مفسدة.

وفي التاريخ غير ذلك فينبغي مراعاة ذلك.

تاسعا: ومما ينبغي النظر فيه أن التفريق بين المسائل الظاهرة والحفية ليس بعيدا عن التفريق بين المعلوم من الدين بالضرورة وغيره من جهة أن ذلك

أمر نسبي إضافي يختلف باختلاف الزمان والمكان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

وعليه: فمن تحقيق المناط: إقامة الحجة والبرهان على أن ما ارتكبه المخالف المذكور من المسائل الظاهرة التي انتشر علمها واشتهر حكمها في زمانه ومكانه ليصح الحكم على المعين عليه.

عاشرا: ومما ينبغي التذكير به في هذا السياق أن كثيرا من الباحثين يتخيرون من أقوال العلماء جملا انتقائية لتسوق القارئ إلى نتيجة حتمية وإن كانت في كثير من الأحيان لا تعبر عن الحقيقة الكاملة، فيعارضهم آخرون بنفس المنهج فيتخيرون نقولا انتقائية من هؤلاء العلماء أنفسهم تفيد سياقتهم لها عكس ما دلت عليه الجمل الانتقائية لدى الفريق الآخر، فيجد القارئ المبتدئ فضلا عن العامي حيرة، حتى يقول بعض المعممين: إن الإمام الفلاني متناقض في المسألة ، أو هكذا يصوره الباحثون المتنازعون.

وفي هذه الحالة تزداد المسألة غموضا لدى القارئ فتخرج بسبب صنيع الباحثين من كونها ظاهرة إلى أن تصير خفية.

حادي عشر: أود التنبيه إلى مقولة " الاعتماد على الظاهر في الكفر والإسلام " مع صحتها قد يسيئ البعض فهمها، ويختلف الناظرون في الظاهر على الشخص من الكفر أو الإسلام إذا وجدت فيه شعب من الكفر وشعب من الإيمان.

فمثلا: من يدعو الأموات ويقيم الصلوات، أو يظهر بعض الشعائر الإسلامية، فهذا في دعاء الأموات قد أظهر الكفر، وفي الصلوات وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد والصيام قد أظهر الإسلام، فهل يطلق على من هذا حاله: أن ظاهره الكفر كما قد يقول بعض الناس، أو يطلق عليه أنه أظهر الإسلام ؟ أو يعتبر الغالب منهما ؟ أو يتوقف فيه لتعارض الظاهر كما يقول بكل من ذلك طائفة، وغير ذلك من أقوال الناس.

هذا مما يتنازع الناس بالنظر والاجتهاد لا بالنص أو الإجماع، وعليه: فمن اختار بعض هذه الأقوال فعليه إقامة الحجة والبرهان على اختياره، ومهما فعل ذلك فليعلم أن المسألة لا تخرج عن كونها من موارد الاجتهاد ومواطن النظر.

وفي الختام:

فهذه عبارات موجزة، ونتف مقتضبة، اقتضى الموقف إيجازها إما لوضوح بعضها، أو لرغبة الاختصار فيها، فآمل من فضيلتكم العذر فيما قد يكون غامضا من فقراتها.

وهذا أيضا ما تبادر للذهن في لحظات قصيرة تم تبييضها على كثرة الأشغال والعلل، فأعتذر إليكم مما قد يكون فيها من سوء تعبير أو أية عبارة غير لائقة في مقياس الأدب والكتابة.

أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا إنه القادر عليه.

أخوك /

أبو عبد الباري

محمود محمد

الشبلي

نيروبي – كينيا